

**Nr. 72 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 4.
April 1938**

R 2/12890, unfol. Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Auf das Schreiben vom 5. März 1938² – Wis 6201-143 I –, betreffend Gesetz zur Förderung der HJ-Heimbeschaffung.

Wenn sich die Gemeinden, nachdem der Führer und Reichskanzler durch das Gesetz über die Hitler-Jugend vom 1. Dezember 1936³ die große Aufgabe der körperlichen, geistigen und sittlichen Erziehung der deutschen Jugend außerhalb der Schule und des Elternhauses der Hitler-Jugend übertragen hat, aus der Erkenntnis heraus, daß ohne ausreichende und gesunde Heime diese Aufgabe nicht durchgeführt werden kann, nach Verkündung des HJ-Gesetzes weitgehend *freiwillig* der HJ-Heimbeschaffung angenommen haben⁴, so macht das die von mir für erforderlich gehaltene *gesetzliche* Regelung der HJ-Heimbeschaffung nicht überflüssig. Auch Ihre Ausführungen vom 5. März 1938 vermögen meinen Standpunkt aus folgenden Gründen nicht zu beeinflussen:

– 1.

Das Gesetz des Führers über die Hitler-Jugend erfordert es, daß auch die weiteren grundlegenden Maßnahmen, die zu seiner praktischen Durchführung nötig sind, *einheitlich* für das ganze Reich und in der gleichen Form geregelt werden, *zumal die Errichtung von HJ-Heimen in rd. 50 000 Gemeinden ein Werk von säkularer Bedeutung ist.*

– 2.

Das Gesetz über die Hitler-Jugend stellt das Deutsche Volk unbestreitbar vor eine neue Aufgabe von gewaltiger Größe und deshalb handelt es sich auch bei der Beschaffung der *sachlichen* Voraussetzungen zur Erfüllung dieser Erziehungsarbeit um eine *neue* Aufgabe, die nichts gemein hat mit dem, was bisher von einzelnen großen Gemeinden für die Jugend getan worden ist. Es wäre daher an sich folgerichtig, wenn auch die HJ-Heimbauten, die dieser neuen großen Reichsaufgabe dienen sollen, allgemein vom *Reich* errichtet werden. Will man das nicht, sondern diesen Teil der neuen Gesamtaufgabe den Gemeinden übertragen – was ich für richtig und zweckmäßig halte, schon um die örtliche Gemeinschaft an dieser Erziehungsarbeit zu interessieren –, so muß der Weg des Gesetzes gewählt werden, weil *neue* Aufgaben den Gemeinden nach § 2 Absatz 4 DGO⁵ nur durch *Gesetz* auferlegt werden dürfen.

– 3.

Wenn schon Ihrer Ansicht nach die gesetzliche Verpflichtung den *leistungsschwachen* Gemeinden Schwierigkeiten bereitet, dann würde der jetzige Zustand *freiwilliger* Leistungen erst recht dazu führen, daß gerade in diesen Gemeinden, in denen die Erziehung der Jugend besonders notwendig ist, die Durchführung des HJ-Gesetzes in Frage gestellt wird. Gerade die von mir vorgeschlagene

¹ Abschrift in R 43 II/522a, Bl. 91–94.

² Dok. Nr. 54.

³ RGBl. I S. 993; s. ARH III, Nr. 194 P. 1.

⁴ Hierzu Dok. Nr. 54 Anm. 3.

⁵ Vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49); vgl. ARH II/1, Nrr. 79, 85 P. 3.

gesetzliche Regelung, die insbesondere den *Landkreis als Lastenausgleichsträger* einschaltet, soll die Errichtung von HJ-Heimen auch in armen Gemeinden sicherstellen.

– 4.

Das gleiche gilt hinsichtlich Ihrer Ausführungen über die finanzielle Leistungsfähigkeit der *Landkreise*. Es wird Sache des Finanzausgleichs sein, die Landkreise finanziell so zu stellen, daß sie in der Lage sind, die ihnen übertragenen Aufgaben auch zu erfüllen.

– 5.

Auch wenn Ihre Ansicht zuträfe, daß die HJ-Heimbeschaffung *keine* neue zusätzliche Aufgabe darstelle, dann müßten den Gemeinden zur Erfüllung dieser Aufgabe die notwendigen Mittel belassen werden, zumal die Heimbeschaffung angesichts ihrer Bedeutung für die Zukunft der deutschen Jugend mit den unmittelbaren Reichsaufgaben durchaus gleichgestellt werden muß.

– 6.

Schließlich spricht für die *gesetzliche* Regelung besonders der Umstand, daß die Gemeinden dadurch veranlaßt werden sollen, ihre Mittel in erster Linie dieser wichtigen – gesetzlichen – Aufgabe zuzuwenden und *freiwillige* Aufgaben, die nicht so dringlich sind, zurückzustellen. Unterbleibt die gesetzliche Regelung, so würden die Gemeinden hinsichtlich der Rangordnung in der Durchführung ihrer Aufgaben freie Hand haben. Im übrigen soll das Gesetz, wie ich wiederholt bei den verschiedensten Gelegenheiten betont habe, für das ganze Reichsgebiet eine geordnete *Planwirtschaft* bei der HJ-Heimbeschaffung bringen und sicherstellen, daß überstürzte und ungeordnete Maßnahmen unterbleiben.

Ich bin daher nicht in der Lage, von der Weiterverfolgung des Entwurfs abzusehen, sondern muß Sie meinerseits *dringend* bitten, den großen staatspolitischen Zielen, die durch den Entwurf gefördert werden sollen, Rechnung zu tragen und daher Ihren Widerspruch zurückzuziehen⁶.

Der Herr Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, der Stellvertreter des Führers, der Herr Reichsschatzmeister und der Herr Jugendführer des Deutschen Reiches sowie der Herr Preußische Finanzminister haben Abschrift dieses Schreibens erhalten.

Dr. Frick

⁶ Gelegentlich der Vorlage des Entw. eines 3. FinanzausgleichsG am 14. 5. 1938 wiederholte der RFM seine Kritik, stellte aber bei der Bedeutung, die der RIM dem HJ-HeimbeschaffungsG beimaß, eine bedingte Zustimmung in Aussicht; s. Dok. Nr. 107. Er wünschte in das Gesetz Kautelen einzubauen, die eine finanz. Inanspruchnahme des Reichs ganz ausschließen und einer Überlastung der Landkreise vorbeugen sollten; beides hielt der RIM für überflüssig, weil selbstverständlich; s. Schriftwechsel vom 21./24. 6. 1938 in: R 2/12890; R 2/59325, unfol.; R 43 II/522a, Bl. 104–106. Am 9. 7. fragte der RFM an, ob der von Göring verfügte Baustopp für alle nicht der Rüstung und dem VJP dienenden Bauvorhaben (Dok. Nr. 143) nicht eine neue Lage geschaffen habe: „Es erscheint mir kaum zweckmäßig, ein Gesetz zu erlassen, dessen Durchführung alsbald im Hinblick auf das [Göringsche] Rundschreiben eingestellt werden müßte.“ Dieser Auffassung war auch der PrFM; R 2/12890.

Am 11. 8. 1938 sprachen MD Surén und MR Fuchs/RIM bei RFM v. Krosigk vor: „Sie wiesen erneut darauf hin, daß das Gesetz zum Schutz der Gemeinden erforderlich sei, daß im übrigen im Ausführungserlaß angeordnet werde, daß wegen Materialmangels usw. von dem Bau von Hitlerjugendheimen zurzeit abgesehen werden müsse, daß die Zwischenzeit benutzt werden müsse, um für spätere Bauten Rücklagen nach dem Gesetz anzusammeln. Im übrigen solle betont werden, daß Schulbauten den Hitlerjugendheimbauten vorangingen. Herr Minister erklärte, daß ihm doch der Entwurf eines solchen Erlasses zunächst einmal vorgelegt werden möge, es müsse dann geprüft werden, ob nicht daraufhin dem Erlaß des Gesetzes zugestimmt werden könne.“ Vm. MR Augustin: ebd.; R 2/59325. Weitere Verhandlungen sind nicht nachgewiesen, jedoch dauerte es noch bis 20. 1. 1939, ehe der RIM die KabVorl. des Gesetzes zur Förderung der Hitler-Jugend-Heimbeschaffung vorlegte. Hitler fertigte es am 30. 1. 1939 aus (RGBl. I S. 215), nachdem er sich überzeugt hatte, daß es nicht „den erwünschten Wettbewerb der Gemeinden“ hemmen werde, vielmehr zur Steuerung der kommunalen Bautätigkeit unverzichtbar sei; R 43 II/522a, Bl. 112–125; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23583. Konkrete Auswirkungen hatte das Gesetz indes kaum, weil der RIM die nachgeordn. Behörden vorab mit RdErl. vom 24. 1. 1939 (RMBliV S. 395) angehalten hatte, zu dessen Durchführung den Erlaß einer Ausführungsanweisung abzuwarten. Diese erging jedoch nie, und der Vorgang wurde im Okt. 1940 unerledigt z. d. A. geschrieben; Näheres s. R 2/59325. Mit nichtveröffentl. RdErl. vom 27. 3. 1941 ließ der RIM die Kommunen lediglich anweisen, der HJ, „soweit dies unumgänglich notwendig ist, für ihre Erziehungsarbeit brauchbare vorläufige Unterkunftsmöglichkeiten“ abzutreten; R 2/12890.

Zitierhinweis

Nr. 72 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 4. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d072>